

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 dhoulkaâda 1424 – 20 janvier 2004

147^{ème} année

N° 6

Sommaire

Lois

Loi n° 2004-2 du 20 janvier 2004 , portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Afrique du Sud.....	115
Loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004 , modifiant et complétant le code de commerce maritime..	115
Loi n° 2004-4 du 20 janvier 2004 , modifiant et complétant le code de la police administrative de la navigation maritime.....	116

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2004-65 du 14 janvier 2004 , portant nomination du ministre du tourisme et de l'artisanat.....	117
Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 , portant nomination du ministre du commerce.....	117
Décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004 , portant nomination du ministre des finances.....	117
Décret n° 2004-68 du 14 janvier 2004 , portant nomination du ministre des sports....	117
Décret n° 2004-69 du 14 janvier 2004 , portant nomination d'un secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce chargé du commerce intérieur.....	117
Décret n° 2004-70 du 14 janvier 2004 , portant nomination d'un secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme et de l'artisanat.....	117

Premier Ministère

Décret n° 2004-71 du 14 janvier 2004 , portant nomination du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.....	118
Arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2004 , relatif à la création d'un comité national chargé d'étudier la situation des documents électroniques dans le secteur public.....	118

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.....	118
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.....	124
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.....	124
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.....	126
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.....	126
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps commun des administrations publiques.....	130
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères.....	130
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères.....	131

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2004-72 du 14 janvier 2004, fixant l'organigramme du centre national de télédétection.....	132
--	-----

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tuniso-Algérienne de ciment blanc.....	132
Nomination d'un membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'établissement du laboratoire central d'analyses et d'essais.....	133

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un directeur.....	133
--------------------------------	-----

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Nomination d'un chargé de mission.....	133
Nomination d'un directeur général.....	133

Ministère des Sports

Nomination d'un sous-directeur.....	133
-------------------------------------	-----

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta.....	133
Nomination d'un membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Razi la Manouba.....	133

Loi n° 2004-2 du 20 janvier 2004, portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Afrique du Sud (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Afrique du Sud, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 3 avril 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 janvier 2004.

Loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le code de commerce maritime.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 15, 16, 23, 24, le premier alinéa de l'article 25 et l'article 28 du code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 15 (nouveau). - Celui qui construit un navire pour le compte d'une autre personne en demeure propriétaire jusqu'au transfert de sa propriété à cette personne ou à une autre sauf convention contraire inscrite sur le registre d'immatriculation des navires.

Le constructeur doit informer l'autorité maritime du chef lieu du quartier maritime où s'effectue la construction de toute opération de construction de navire qu'il entreprend, et ce, en vertu d'une déclaration écrite portant sa signature légalisée conformément à la législation en vigueur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 janvier 2004.

Si l'opération de construction concerne un navire de pêche, la déclaration indiquée au deuxième alinéa du présent article doit être accompagnée d'une autorisation de construction délivrée conformément à la législation en vigueur.

Article 16 (nouveau). - Tout acte translatif de propriété de tout ou de parts indivises d'un navire tunisien doit être fait par un écrit rédigé auprès de l'autorité maritime compétente.

Tout transfert de propriété d'un navire tunisien en Tunisie, fait en violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article, est nul et non avenue.

Article 23 (nouveau). - Tout navire navigant sous pavillon tunisien doit être immatriculé au chef lieu d'un quartier maritime qui devient son port d'attache.

Le propriétaire procède à l'immatriculation du navire totalement construit à la livraison ou à l'acquisition dès le transfert de sa propriété conformément à la modalité prévue dans l'alinéa premier de l'article 16 du présent code. Si un navire étranger est acquis à l'étranger, l'acheteur doit présenter une demande écrite en vue de son immatriculation dans un délai de sept jours de la date de son entrée dans un port tunisien.

Les formalités d'immatriculation doivent être accomplies dans un délai ne dépassant pas soixante jours à compter de cette date.

Article 24 (nouveau). - Pour les navires construits en Tunisie, l'immatriculation a lieu sur production à l'autorité maritime du port d'attache du navire par le propriétaire ou son mandataire, du certificat de jaugeage et d'une copie originale de l'acte de vente.

Pour les navires construits ou acquis à l'étranger, l'immatriculation a lieu sur production à l'autorité maritime du port d'attache du navire par l'acheteur ou son mandataire, d'une déclaration écrite sur un formulaire délivré par l'autorité maritime, en plus du certificat de jaugeage et de la copie originale du titre de propriété du navire.

De tout ce qui précède, il est dressé un procès-verbal signé par le déclarant et l'autorité maritime.

L'autorité maritime doit exiger du demandeur de l'immatriculation tous les documents appuyant sa déclaration.

L'autorité maritime mentionne dans le registre matricule sur une feuille numérotée et paraphée, exclusivement affectée au navire, ce qui suit :

1. le port d'attache du navire, le numéro, le lieu et la date d'établissement du certificat de jaugeage,

2. le nom du navire et son mode de puissance motrice, les matériaux de sa coque, la date de sa construction, ses dimensions, son tonnage et, s'il y a lieu, la force de sa machine motrice,

3. les prénom, nom, nationalité et domicile de son ou de ses propriétaires, le nombre des parts de chacun d'eux et, s'il y a lieu, le prénom, le nom, la nationalité et le domicile du gérant visé à l'article 19.

Article 25 (alinéa premier nouveau). - Le propriétaire d'un navire en cours de construction mentionné à l'article 15 du présent code doit l'immatriculer sur la présentation d'une requête à l'autorité maritime du chef lieu du quartier maritime où s'effectue la construction.

Article 28 (nouveau). - Est puni d'une amende de mille dinars toute personne contrevenant aux dispositions des articles 15, 16, du deuxième alinéa de l'article 23 et de l'article 27 du présent code.

L'autorité compétente peut retirer les papiers de bord du navire jusqu'à la régularisation de sa situation administrative.

Les infractions mentionnées dans l'alinéa premier du présent article sont constatées conformément aux procédures prévues par le code de la police administrative de la navigation maritime.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent à toute personne chargée à un titre quelconque de l'administration et de la direction des entreprises d'exploitation maritime, quelle qu'en soit la forme juridique.

Art. 2. - Dispositions transitoires

Est accordé un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

1. au propriétaire d'un navire dont l'acte a été passé avant cette date pour se conformer aux dispositions de l'article 24 de la présente loi relative à la déclaration écrite auprès de l'autorité maritime et du deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi.

2. au constructeur d'un navire en cours de construction avant cette date, pour se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente loi.

3. au constructeur d'un navire en cours de construction avant cette date, pour se conformer aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 25 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-4 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le code de la police administrative de la navigation maritime (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont modifiées, les dispositions de l'article 11 et les dispositions de l'alinéa premier de l'article 12 du code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi n° 76-59 du 11 juin 1976 comme suit :

Article 11 (nouveau). - Le propriétaire de tout navire tunisien doit, avant la délivrance de l'acte de nationalité du navire, prouver sa propriété devant l'autorité maritime du port d'attache et veiller à faire établir le certificat de jaugeage, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 (alinéa premier nouveau). - Le propriétaire de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à vingt tonnes de jauge est tenu de souscrire auprès de l'autorité maritime un acte de soumission et de cautionnement.

Le modèle de cautionnement et de soumission est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 2. - Sont ajoutés au code de la police administrative de la navigation maritime, les articles 57 bis et 83 dont la teneur suit :

Article 57 bis. - Sauf en cas de nécessité et à condition d'informer préalablement les unités maritimes de la garde nationale, les navires équipés d'un moteur et dont la jauge brute dépasse cinq tonnes de jauge doivent stationner dans les ports ou dans les sites côtiers maritimes qui leurs sont réservés.

Le gouverneur territorialement compétent fixe ces sites côtiers maritimes.

Dans tous les cas, le propriétaire ou l'exploitant du navire est responsable de sa garde.

Article 83. - Est puni d'une amende de mille dinars, tout contrevenant aux dispositions de l'article 57 bis du présent code.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 janvier 2004.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2004-65 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Abderrahim Zouari est nommé ministre du tourisme et de l'artisanat.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre du commerce.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Mondher Zenaïdi est nommé ministre du commerce.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Mounir Jaïdane est nommé ministre des finances.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-68 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des sports.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Abdallah Kaâbi est nommé ministre des sports.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-69 du 14 janvier 2004, portant nomination d'un secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce chargé du commerce intérieur.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Slaheddine Makhlof est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce chargé du commerce intérieur.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-70 du 14 janvier 2004, portant nomination d'un secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Fakhreddine El Messaï est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-71 du 14 janvier 2004, portant nomination du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 8.

Décète :

Article premier. – Monsieur Taoufik Baccar est nommé gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Dans cette situation, il a rang de ministre.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2004, relatif à la création d'un comité national chargé d'étudier la situation des documents électroniques dans le secteur public.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que complété par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 2003-1083 du 13 mai 2003, portant création d'un comité ministériel de l'administration communicante et d'un comité technique de l'administration communicante et fixant leurs attributions, leur composition et les modes de leur fonctionnement.

Arrête :

Article premier. – Est créé, un comité national chargé d'étudier la situation des documents électroniques dans les ministères, les établissements et les entreprises publics du point de vue des modalités de leur création, leur communication, leur entreposage et leur conservation à long terme. Il est chargé aussi de proposer les conceptions permettant d'établir une stratégie nationale dans ce domaine et un programme de travail y afférent.

Art. 2. – Le comité national chargé d'étudier la situation des documents électroniques est composé comme suit :

- le directeur général des archives nationales : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport : membre,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme : membre,
- un représentant du centre d'informatique du ministère des finances : membre,
- un représentant du centre d'informatique du ministère de la santé publique : membre,

- un représentant du centre national d'informatique : membre,

- un représentant de l'agence nationale de certification électronique : membre,

- un représentant de l'institut supérieur de documentation de l'université de la Manouba : membre,

- toute personne dont la présence est jugée utile pour les délibérations du comité.

Art. 3. – Le comité national chargé d'étudier la situation des documents électroniques procède à des enquêtes de terrain et à des études nécessaires à l'exercice de ses prérogatives et propose les solutions adéquates dans le domaine des documents électroniques au niveau technique, administratif et réglementaire.

Les résultats des travaux de ce comité sont examinés par le comité technique de l'administration communicante et soumis au comité ministériel de l'administration communicante.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux est ouvert aux candidats externes, inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs, titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Art. 2. – Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date du déroulement de l'épreuve.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer un dossier de candidature au ministère des affaires étrangères comprenant les pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature :

1. une demande de candidature sur papier libre,
2. une photocopie de la carte d'identité nationale,
3. une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,
4. une photocopie du certificat d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

B) Après l'admission :

Le candidat admis au concours doit compléter son dossier avec les pièces suivantes :

1. un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
2. un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
3. un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions,
4. une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme,
5. un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des affaires étrangères après examen des dossiers de candidatures par le jury du concours.

Art. 6. - L'épreuve orale du concours externe susvisé sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe, la durée et le coefficient appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale :	1 heure	1
Préparation	30 minutes	
Exposé	15 minutes	
Discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Art. 9. - Le jury du concours externe susvisé décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) une liste principale.

B) une liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sont arrêtées définitivement par le ministre des affaires étrangères.

Art. 15. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux

I – Spécialité : Informatique

- **Technologie Web dynamique :**
HTML, DHTML, WML, XML, Flash, Java script, CGI, PHP, ASP, Base SQL.
- **Sécurité des systèmes d'information et des réseaux :**
Firewall, antivirus, système de détection d'intrusion, proxy,
- **Systèmes d'exploitation :**
Architecture des systèmes, systèmes ouverts : Unix , Lunix, XP,
- **Systèmes de gestion de base de données :**
Base de données relationnelles : Oracle, SQL, MySql, ..., Administration d'un SGBD,
- **Architecture des réseaux :**
réseaux étendus, réseaux locaux, Protocoles TCP/IP, Ethernet,
Câblage informatique.....
- **Architecture informatique distribuée :**
Application client serveur, Java,
- **Groupware :**
Informatique coopérative, messagerie électronique, EDI,
- **Génie logiciel :**
Méthodes et langages de développement de logiciel, langage de programmation :
VB, JAVA.....

II- Spécialité mécanique:

1- Mécanique générale :

- torseurs,
- cinématique du solide,
- principe fondamental de la dynamique,
- théorème de l'énergie cinétique,
- équations du mouvement.

2- Mécanique des milieux continus :

- tenseur des contraintes,
- tenseur des déformations,
- équations d'équilibre,
- équations de compatibilité,
- conditions aux limites,
- lois de comportement,
- critères de résistance,
- élasticité plane.

3- R.D.M :

- sollicitations simple (traction, compression, flexion, cisaillement, torsion),
- sollicitations combinées-flambage (déversement latéral),
- théorèmes de l'énergie (MAXWELL BETTI , MENABREA, CASTIGLIANO .).

4- Thermique :

- premier et second principe de la thermodynamique,
- bilan énergétique en régime permanent,
- rendement thermique des installations.

5- Construction mécanique :

- mécanismes de transformation des mouvements,
- transmissions de puissance,
- machines thermiques,
- machines hydrauliques.

6- Fabrication mécanique :

- procédés d'usinage,
- procédés de mise en forme.

7- Asservissement et régulation :

- méthodes d'étude des systèmes linéaires contenus,
- analyse des systèmes asservis
- synthèse des systèmes asservis
- systèmes non linéaires.

8- Machines outils à métaux :

- tours,
- fraiseuses,
- perceuses,
- raboteuses et étaux-limeurs,
- aléseuses,
- machines à scier les métaux,
- machines de coupe,
- machines à meuler et rectifier.

III- Spécialité génie civil :

1) Matières obligatoires

A- Mécanique des sols :

- identification et classification des sols,
- lois de comportement et calcul des contraintes,
- hydraulique des sols,
- consolidation des sols,
- théorie de terzaghi,
- calcul de tassement,
- résistance à cisaillement,
- comportement à court et à long termes,
- conception des fondations superficielles,
- calcul des fondations profondes,
- stabilités des pentes.

B- Théorie des structures :

- sollicitations internes dans une section poutre,
- efforts tranchants et normaux,
- moments de flexion,
- analyse des poutres et portiques hyperstatiques,
- répartition des contraintes,
- lois de comportement généralisées en traction-compression, en flexion en cisaillement et en torsion.

C - Béton armé et précontraint :

- caractéristiques mécaniques et contraintes admissibles,
- fabrication et transport,
- association acier-béton,
- compression simple, traction simple,
- éléments de calcul aux états limites, de service, ultimes de résistance, de stabilité de forme de l'équilibre statique,
- ouvrages en béton armé,
- principes et définitions du béton précontraint,
- réglementation, matériaux,
- procédés de précontrainte,
- actions et sollicitations,
- systèmes hyperstatiques,
- pathologie des ouvrages en BA et BP.

2) Matières au choix

A- Route :

- circulation et trafic,
- traces : normes, courbes de raccordement, profil en long, profil en travers, carrefours, échangeurs,
- structure de chaussées,
- dimensionnement, construction, matériaux,
- exploitation,
- entretien.

B- Hydraulique urbaine :

- les réseaux hydrauliques urbains,
- organisation des systèmes d'alimentation en eau,
- ressources en eau,
- captage des eaux,
- consommation spécifique et estimation des besoins en eau potable,
- conception des réseaux de drainage et d'assainissement,
- évaluation des débits de pointe,
- calcul hydraulique des réseaux,
- machines hydrauliques et stations de pompage,
- couplage des pompes.

C- Ouvrages d'art :

- conception des points,
- dalots, buses viaducs et aqueducs,
- dispositifs d'appuis,

- travées simples en béton, préfabrication.
- travées hyperstatique en béton,
- ponts métalliques et mixte acier-béton,
- types de ponts : suspendus, à haubans,
- sollicitations statiques et dynamiques,
- procédés d'exécution,
- entretien,
- pathologie.

IV- Spécialité génie électrique :

1 - *Electronique analogique et numérique :*

- composants passifs,
- diodes
- transistors BF : montages EC, BC et CC,
- transistors à effet de champs,
- amplificateurs opérationnels,
- filtres actifs,
- alimentations stabilisées,
- structures des convertisseurs A/N, N/A,
- calcul binaire et circuits arithmétiques,
- décodeurs, multiplexeurs,
- bascules, compteurs, registres, mémoires,
- circuits programmables.

2 - *Electrotechnique :*

- calcul des circuits électriques en régime continu et alternatif,
- les circuits triphasés,
- transformateurs monophasés et triphasés,
- machines synchrones et asynchrones,
- moteurs à courant continu,
- études des réseaux d'alimentation,
- commande des moteurs à courant continu,
- commande des machines synchrones et asynchrones.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 16 mars 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2) : spécialité informatique.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 février 2004.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - Les membres du jury de l'examen professionnel sont désignés par arrêté du Premier ministre. Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art. 4. - Peuvent participer à l'examen professionnel susvisé les agents temporaires de la catégorie "A2" qui occupent la fonction de secrétaire des affaires étrangères et justifiant d'au moins d'une ancienneté de cinq (5) ans dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5. - Les candidats doivent acheminer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

1. une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique.

2. un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou, le cas échéant, des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

3. une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie "A2",

4. une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 7. - La liste des candidats admis à passer l'examen professionnel susvisé arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art. 8. - Les candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sont informés par des convocations individuelles.

Art. 9. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

Art. 10. - Les deux épreuves écrites pour l'admissibilité comportent :

A- une épreuve de culture générale (coefficient : 3, durée : 4 heures),

B- une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient : 2, durée : 3 heures).

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11. - L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury de l'examen professionnel constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 12. - L'épreuve orale consiste en un exposé de quinze (15) minutes précédé d'une préparation de trente (30) minutes et suivi d'une discussion de quinze (15) minutes avec les membres du jury. L'exposé oral porte sur un sujet se rapportant à la politique générale de la Tunisie dans les domaines économiques, sociaux, culturels, administratifs, constitutionnels ou concernant les questions relatives aux organisations et relations internationales. L'exposé et la discussion ont lieu en deux langues différentes, soit en arabe soit en français selon le choix du candidat. Il est attribué au candidat un note variant entre zéro et vingt : (coefficient 3).

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. - Il est interdit aux candidats :

1. de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
2. de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
3. de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 17. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) attribuée à l'une des épreuves est éliminatoire.

Art. 18. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 19. - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu au minimum quatre vingt (80) points à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie A2. Si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 20. - Le jury de l'examen procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à cet examen.

Art. 21. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la titularisation dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie A2 dans le grade de secrétaire des affaires étrangères

1- Culture générale :

Epreuve portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels sur les plans national et international.

2 - Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis politiques,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative :

- l'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,

- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,
- le statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- les statuts du personnel du ministère des affaires étrangères,
- les attributions du ministère des affaires étrangères :
 - * les attributions de l'administration centrale,
 - * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 mars 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 31 janvier 2004.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art 2. - Le concours interne pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art 3. - Peuvent participer au concours interne pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques les techniciens titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins d'une ancienneté de cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4. - Les candidats doivent acheminer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou, le cas échéant, des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers.

Art 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des lettres individuelles.

Art 8. - Le concours interne comporte deux épreuves écrites :

- 1) épreuve technique (coefficient : 3, durée 3 heures).
- 2) épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient : 1, durée 2 heures).

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art 9. - L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Art 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art 12. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade de technicien et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Art 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques

I- Epreuve technique :

A) Spécialité

- Les réseaux publics des télécommunications,
- Les réseaux publics des radiocommunications,
- Les réseaux privés des télécommunications,
- La réglementation nationale et internationale des télécommunications,
- La normalisation des télécommunications et la télévision,
- Les systèmes d'informations ,
- Les systèmes et fonctions de la transmission numérique,
- L'électronique numérique,
- La télédiffusion par satellites,
- Les réseaux câbles de vidéocommunication,
- Les services et réseaux de transmission de données,
- Les services à valeur ajoutée des télécommunications, (audiotex, vidéotex, Internet, etc.....)

B) Spécialités bâtiments, mécanique et électricité :

a) Option : bâtiments :

- nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondage, contraintes des sols, force portante)
- fondations (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système),
- conception et calcul des structures simples,
- superstructure et gros oeuvres,
- murs : (divers types et cloisons –murs rideaux- stabilité des murs – ouverture des murs –différents types et caractéristiques de la maçonnerie – planchers),
- jointement et rejointoiement : joints de dilatation et de rupture- enduits aux liants hydrauliques,
- carrelages et produits céramiques,
- matériaux traditionnels,
- constitutions d'un dossier d'exécution,
- indications sur les coûts des principaux postes de travaux,
- différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles),
- terrassements,

- fondations,
- maçonnerie,
- planchettes,
- étanchéité,
- enduits,
- escaliers,
- revêtement des sols et murs,
- notions sur les équipements de détails,
- organisation du chantier de travail,
- recherches opérationnelles,
- informatique : notions générales.

b) Option : mécanique :

- notion de cinématique- cinématique d'un corps solide (translation, rotation, mouvement hélicoïdal, composition de vitesses et accélérations)
- vitesse de glissement,
- généralités sur transmissions de puissance,
- les moteurs,
- les récepteurs,
- les arbres de transmission,
- organisation des ateliers mécaniques,
- informatique : notions générales.

c) Option : électricité :

- instrumentation et mesure,
- loi (d'Ohm et Krchoef en courant monophasé),
- puissance apparente,
- courant triphasé,
- production de courant alternatif triphasé,
- montages en étoile et en triangle,
- les composants électriques : résistance , transformation et condensateur,
- les moteurs à courant continu,
- les moteurs à synchrones et asynchrones,
- dipôles quadripôles,
- physique électronique,
- diodes et transistors,
- amplification,
- circuit intégré,
- organisation des ateliers d'électricité,
- recherches opérationnelles,
- informatiques : notions générales.

II - Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- Le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,

b) Organisation administrative :

- L'administration centrale,
- le Statut général du personnel de l'Etat des Collectivités Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif.
- les Statuts particuliers du personnel du Ministère des Affaires Etrangères,
- les Attributions du Ministère des Affaires Etrangères :
 - * les attributions de l'administration centrale,
 - * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 portant statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 31 janvier 2004.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art 3. - Les membres du jury de l'examen sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets, la correction des épreuves et la participation aux délibérations.

Art 4. - Peuvent participer à l'examen professionnel les agents temporaires de la catégorie "C" occupant l'emploi de commis des affaires étrangères et justifiant d'au moins d'une ancienneté de cinq (5) ans dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art 5. - Les candidats doivent acheminer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues par l'article 17 du statut de la fonction publique,
- 2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou, le cas échéant, des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrête de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire catégorie "C" pour occuper le poste de commis des affaires étrangères,

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art 7. - La liste des candidats admis à passer l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen.

Art 8. - Les candidats autorisés à participer à l'examen professionnel sont informés par des convocations individuelles.

Art 9. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

1) épreuve professionnelle se rapportant aux tâches dévolues aux commis des Affaires Etrangères (coefficient 2, durée 3 heures).

2) épreuve portant sur l'administration tunisienne (coefficient 1, durée 2 heures) conformément aux programme annexé au présent arrêté.

Art. 10. - L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury de l'examen professionnel constate dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Art 11. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art 12. - Il est interdit aux candidats :

1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies. Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 13. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 15. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) dans une épreuve est éliminatoire.

Art. 16. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans l'emploi d'agent temporaire de la catégorie "C" et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 17. - Le jury de l'examen professionnel, procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à cet examen.

Art. 18. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la titularisation dans le grade de commis des affaires étrangères.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères

- Epreuve portant sur l'administration tunisienne :

- L'administration centrale,

- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- Les statuts particuliers des agents du ministère des affaires étrangères.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 14 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et

technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 14 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 2 mars 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des affaires étrangères.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 31 janvier 2004.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2004-72 du 14 janvier 2004, fixant l'organigramme du centre national de télédétection.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, relative à la création du centre national de télédétection,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 98-2241 du 16 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de télédétection,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme du centre national de télédétection est fixé conformément à l'annexe et au schéma joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les tâches attribuées à chaque poste de travail.

La nomination et le retrait des emplois fonctionnels qui y sont prévus interviennent, par décision du directeur général du centre, conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre national de télédétection.

Art. 3. - Le centre national de télédétection est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de toute mission s'inscrivant dans les attributions de chaque organe à part et les relations des organes entre eux.

Le manuel des procédures est mis à jour chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 14 janvier 2004.

Monsieur Béchir Essid est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tuniso-Algérienne de ciment blanc, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ayed.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 14 janvier 2004.

Monsieur Abdelhamid El Ghanmi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tuniso-Algérienne de ciment blanc, et ce, en remplacement de Monsieur Boubaker Abdeljawed.

**Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 14 janvier 2004.**

Monsieur Samir Werghemi est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'établissement du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, en remplacement de Monsieur Mabrouk Ennadhif.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-73 du 14 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Riadh Nakouri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des marchés et des entreprises sous-tutelle relevant de la direction générale de la planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-74 du 14 janvier 2004.

Monsieur Brahim Oueslati est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-75 du 14 janvier 2004.

Monsieur Brahim Oueslati est chargé des fonctions de directeur général de l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

MINISTERE DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2004-76 du 14 janvier 2004.

Monsieur Jamil Ben Nasr, professeur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières au complexe sportif international d'Aïn Drahem au ministère des sports.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-77 du 14 janvier 2004.

Le docteur Bourguiba Habiba épouse Drissa, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (service de cardiologie adulte).

**Par arrêté du ministre de la santé publique du 14
janvier 2004.**

Monsieur Amine Moulahi est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Razi la Manouba en remplacement de Monsieur Kais Rezigua.